

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5019643-10.2025.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES

RECORRENTE: JULIO CESAR SILVA CARNEIRO

RECORRIDO: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

MEDIDA DE URGÊNCIA. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. DOENÇA GRAVE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. ISENÇÃO NÃO REQUERIDA NA VIA ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA DE URGÊNCIA OU EVIDÊNCIA DO DIREITO A JUSTIFICAR A TUTELA PROVISÓRIA. AUTOR MAIOR DE 65 ANOS. INC. XV DO ART. 6º DA LEI 7.713/198. POSSIBILIDADE DE SE OBTER ABATIMENTO DO IR EM DECLARAÇÃO DE AJUSTE DECLARANDO DESPESAS MÉDICAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo a decisão agravada. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal sem manifestação, arquivem-se com baixa na distribuição, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 25 de março de 2025.

5019643-10.2025.4.02.5101

510015699951 .V4

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5019643-10.2025.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES

RECORRENTE: JULIO CESAR SILVA CARNEIRO

RECORRIDO: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

Trata-se de medida de urgência interposta em face da decisão que negou a tutela provisória para suspender o recolhimento de imposto de renda, com fundamento na Lei 7.713/1988.

Segue a decisão:

Defiro o pedido de prioridade na tramitação do processo, de acordo com o artigo 1.048, I da Lei 13.015/2015.

Indefiro o pedido de gratuidade de justiça, tendo em vista que os documentos acostados aos autos, principalmente no que se refere aos contracheques da parte requerente, evidenciam que o montante recebido mensalmente, supera o limite de isenção do IRPF, bem como 40% do teto do RGPS, afastando a presunção relativa da hipossuficiência financeira declarada (FONAJEF nº38 e FOREJEF-2ª Região nº125).

Trata-se de ação ajuizada sob o rito dos juizados especiais federais, em que a parte autora pretende, liminarmente, seja declarada a inexigibilidade de tributo, bem como a repetição do indébito.

Em sede de juízo de cognição sumária e atendendo ao aspecto da plausibilidade da tese defendida pela parte autora, aliada aos fatos narrados nestes autos, não se observa a presença dos requisitos necessários para o deferimento da liminar pretendida.

Com efeito, o risco ao resultado útil do processo, em demandas de cunho eminentemente patrimonial, nas quais se objetiva afastar a exigência de determinado tributo ou multa, somente se evidencia nas hipóteses em que o requerente demonstra a impossibilidade de suportar a exação que alega ser indevida, tendo em vista que o pagamento indevido de tributo é passível de repetição/compensação das quantias indevidamente satisfeitas, não configurando risco de ineficácia da decisão final do processo, a justificar a concessão de medida liminar.

Destarte, não havendo a demonstração do perigo da demora em concreto, não restam evidenciados os requisitos legais para a concessão da medida pleiteada.

Contrarrazões no evento 6.

VOTO

Embora a parte autora demonstre com laudo médico ser portadora de doença grave, constante do rol do inc. XIV do art. 6º da Lei 7.713/1988, não demonstra ter apresentado requerimento administrativo. Tal direito pode ser exercido na via administrativa e normalmente o é.

Não se quer com isso dizer que é necessário o requerimento administrativo para o exercício do direito de ação para esse tipo de pretensão. No entanto, não apresentando requerimento administrativo o cidadão movimenta o Poder Judiciário, suprimindo o meio normal para satisfação de sua demanda, de modo mais rápido e com a chancela de perícia administrativa.

Note que, caso o juiz de origem entenda por bem, o que é comum nesses casos, haverá necessidade de dilação probatória com a realização de perícia médica, circunstância que afasta a evidência do direito.

Por outro lado, maiores de 65 anos, como o autor, têm direito à isenção do inc. XV do art. 6º da Lei 7.713/1988, apesar de não total, sem necessidade de requerimento administrativo. E, em caso de insucesso no processo, a parte autora teria que arcar com os recolhimentos, que estariam suspensos com encargos, o que lhe seria mais gravoso do que com a repetição ao final do processo.

Além disso, caso esteja suportando despesas com médicos, declarando-as ao fisco, obtém a restituição devida, com preferência, em razão da idade, lembrando que a época de apresentação da declaração de ajuste está próxima.

Não há, portanto, urgência ou evidência que justifique a concessão da medida de suspensão da retenção do imposto de renda.

Pelo exposto, VOTO POR CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo a decisão agravada. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal sem manifestação, arquivem-se com baixa na distribuição.